

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4154/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย แสง หรือ แจ้ว กลิ่นจัน หอม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 83, มาตรา 80

ผู้เสียหายชกต่อยและกอดปล้ำกับจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ดิ้นหลุดมาได้ จำเลยที่ 2 ก็ใช้ขวานซึ่งมีใบขวานกว้างประมาณ 3 นิ้ว พันผู้เสียหายที่ชายโครงซ้าย ศีรษะและท้ายทอย จำเลยที่ 1 วิ่งไปหยิบปืนมาจ่อที่หน้าผู้เสียหายพร้อมพูดกับจำเลยที่ 2 ว่า "ฆ่าให้ตาย" และได้ความจากแพทย์ผู้ตรวจบาดแผลของผู้เสียหายว่า บาดแผลที่ชายโครงซ้ายยาว 9 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร ลึกตัดกระดูกซี่โครงข้างซ้ายซี่ที่ 9 และซี่ที่ 10 หัก กระบังลมทะลุและไตซ้ายฉีกขาด มีลำไส้ใหญ่โผล่จากปากบาดแผล หากไม่ได้รับการรักษาอาจถึงแก่ความตายได้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 ใช้ขวานพันผู้เสียหายอย่างแรงประกอบกับเป็นขวานค่อนข้างใหญ่ จึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีกสองคนที่หลบหนีได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน คือ ร่วมกันมีอาวุธปืนซึ่งไม่มีหมายเลขทะเบียนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว

ติดตัวไปในเมืองตามถนนสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ร่วมกันใช้ขวานฟันและใช้กำลังชกต่อยนายสมพิศหรือเผือกบุญขึ้น ผู้เสียหายหลายที่โดยเจตนาฆ่า จำเลยได้กระทำผิดโดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุนิติบุคคล ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย สมดังเจตนาของจำเลยทั้งสองกับพวก หลังจากที่ได้กระทำผิดแล้ว จำเลยทั้งสองกับพวกได้ต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของนายดาบตำรวจสมชาย บุญญรักษ์โดยใช้อาวุธปืน ชูเชิญนายดาบตำรวจสมชายว่าจะใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิต เหตุเกิดที่แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 138, 140, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8), 138, 140, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297(8) จำคุก 7 ปี ความผิดฐานต่อสู้อย่างผิดกฎหมายพนักงานตามมาตรา 138, 140 จำคุก 2 ปี ความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 8, 72 จำคุก 2 ปี ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปตามทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตเป็นการกระทำความผิดเดียว ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 1 ปี รวมให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 12 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 เนื่องจากช้อนำสืบเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 8 ปี

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 138 วรรคสอง, 140 วรรคแรกพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานพยายามฆ่าให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 10 ปี นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น เมื่อรวมโทษทั้งหมดแล้ว ให้จำคุกคนละ 15 ปี ลดโทษ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 10 ปี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองแต่เพียงว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายนาย อำนวย วารี นายธงชัย เส็งสมานและนางสาวทองดี เจกะโพธิ์ เป็นประจักษ์พยาน เบิกความว่า จำเลยที่ 1 กับผู้เสียหายชกต่อยและกอดปล้ำกัน เมื่อจำเลยที่ 1 ดิ้นหลุดมาได้จำเลยที่ 2 ซึ่งลงจากรถยนต์พร้อมกับจำเลยที่ 1 ใช้ขวานฟันผู้เสียหายที่ชายโครงซ้าย 1 ครั้ง ผู้เสียหายทรุดลงนั่ง จำเลยที่ 2 ใช้ขวานฟันศีรษะผู้เสียหายอีก 1 ครั้ง และแกว่งขวานถูกท้ายทอยผู้เสียหาย 1 ครั้ง จำเลยที่ 1 วิ่งไปหยิบปืนที่รถยนต์แล้วมาจ่อที่หน้าผู้เสียหายพร้อมกับพูดกับจำเลยที่ 2 ว่าฆ่าให้ตายนายดาบตำรวจ สมชาย บุญญรักษ์ ซึ่งได้รับแจ้งมาถึงที่เกิดเหตุ จำเลยทั้งสองกับพวกจึงขึ้นรถยนต์แล้วขับหลบหนีไป และได้ความตามคำเบิกความของนายแพทย์วิชัย วงศ์ชนะภัย ผู้

ตรวจบาดแผลของผู้เสียหายประกอบรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผล เอกสาร
หมาย จ.3 ว่า ผู้เสียหายมีบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบที่ศีรษะด้านซ้ายยาว 3
เซนติเมตรบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบบริเวณหลังหูซ้ายยาว 8 เซนติเมตร กว้าง 0.5
เซนติเมตร และบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบที่ชายโครงซ้ายยาว 9 เซนติเมตร กว้าง 2
เซนติเมตร ลึกตัดกระดูกซี่โครงข้างซ้ายซี่ที่ 9 และซี่ที่ 10 หัก กระบังลมทะลุและไต
ซ้ายฉีกขาด มีลำไส้ใหญ่โผล่จากปากบาดแผล เฉพาะบาดแผลที่ชายโครงซ้ายหากไม่
ได้รับการรักษาอาจถึงแก่ความตายได้ แสดงว่าจำเลยที่ 2 ใช้ขวานฟันผู้เสียหายอย่าง
แรงเมื่อพิจารณาประกอบกับขวานที่จำเลยที่ 2 ใช้ฟันมีด้ามเป็นไม้ ใบขวานกว้าง
ประมาณ 3 นิ้ว เป็นขวานค่อนข้างใหญ่ แสดงว่าจำเลยที่ 2 มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย ที่
จำเลยที่ 2 นำสืบต่อสืบว่า จำเลยที่ 2 ฟันผู้เสียหายเพียง 1 ครั้ง และแกว่งขวานไปมา
เพื่อป้องกันไม่ให้พวกผู้เสียหายเข้ามาทำร้ายตนโดยไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายนั้น ขัด
กับลักษณะบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับ พยานจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยาน
โจทก์ได้ จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 1 ซึ่งพา
จำเลยที่ 2 กับพวกกลับมาหาเรื่องกับผู้เสียหายจึงเป็นตัวการก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้
เสียหายจนผู้เสียหายถูกจำเลยที่ 2 ใช้ขวานฟันจนผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและ
จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกอดปล้ำต่อสู้กับผู้เสียหายด้วย อีกทั้งใช้ปืนจ่อที่หน้าผู้เสียหาย
พร้อมกับพูดกับจำเลยที่ 2 ว่า ฆ่าให้ตายจำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานร่วมกับจำเลยที่
2 พยายามฆ่าผู้เสียหายด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองฐานร่วมกัน
พยายามฆ่าผู้เสียหาย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ